

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항에 따르면 국유재산 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 아니한 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 대부료 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하여야 한다고 되어 있으며, 다만, 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류할 수 있다고 되어 있다.

또한, 세칙 제52조 제1항에 따르면 국유재산의 매수자가 매각대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 제1항에도 불구하고 매수자가 납부보증책을 제시하고 이에 타당성이 인정되거나, 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정되는 경우 그 계약을 해제하지 아니할 수 있으며, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

한편, 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」¹⁾에서는 [표 1]과 같이 대부계약 또는 매매계약의 해지(해제를 포함한다. 이하 같다.) 또는 해지를 보류할 수 있는 구체적인 사유와 보류기한을 정하고 있다.

[표 1] 대부계약 또는 매매계약 해지 보류 사유 및 기한

구 분	보류 사유	보류 기한
1	연체자가 지방자치단체 또는 공공기관인 경우	제한 없음
2	담보설정 등 이행보증조치가 확보된 경우	제한 없음
3	연체금의 30% 이상을 변제한 경우	최장 1년
4	연간 대부로 원금이 30만원 미만인 경우	최장 1년
5	기타 이행확보, 국익 등의 사유로 보류가 필요한 경우	제한 없음

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산의 대부로 또는 매각대금이 장기간²⁾ 연체된 경우 그 계약을 해지하거나 연체채권 매뉴얼에서 정하는 특별한 사유가 있는 경우 해지보류 승인을 받아야 한다.

1) 연체채권의 종합적·체계적 관리를 위해 수립(국유재산기획실-XXXXXX, 2016. 4. 12.)

2) 대부료의 경우 대부계약 해지 대상이 되는 대부료의 연체기간이 6개월로 명시(요강 제20조 제2항)되어 있으나, 매각대금의 경우 해제 대상이 되는 매각대금 연체기간이 명시되어 있지 않음. 다만, 세칙 제52조 제2항에 매매계약 해제를 보류하고자 하는 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 부점장 승인을 받아야 한다고 되어 있음.

따라서, 본 감사에서는 대부료의 경우 연체기간 6개월, 매각대금의 경우 연체기간 12개월 경과 여부를 기준으로 관리 적정성을 판단함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 충북지역본부 소관 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 적정성을 점검한 결과

‘충청북도 ○○시 ◇◇구 ①①동 △△△’ (전, 2,710㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ◇◇◇이 2020. 4. 3.부터 대부료를 연체³⁾하여 연체발생일로부터 약 17개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있는 것으로 확인되었고

‘충청북도 △△시 ▽▽구 ●●면 ◆◆리 □□□’ (임야, 413㎡) 소재 국유재산의 경우 매수자 ■■■이 2017. 11. 13. 매매계약 보증금을 납부한 후, 납부기한이 2018. 1. 12.까지인 매각잔대금을 감사일 현재까지 약 44개월이 경과하도록 납부하지 않고 있는데도⁴⁾ 매매계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받지 않고 있는 등

[표 2] 및 [별지] “국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저명세”와 같이 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체되었는데도 그계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받는 등의 조치를 취하지 않고 있는 사례가 277건 확인되었다.

[표 2] 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계		연체기간					
			6개월이상 1년미만		1년이상 3년미만		3년이상 5년미만	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

3) 8년차 계약대부료 612,450원(납부예정일 2020. 4. 3.) 및 9년차 계약대부료 643,070원(납부예정일 2021. 4. 3.) 전액 연체

4) 2017. 11. 9. 국유재산 매각입찰에서 낙찰되어 2017. 11. 13. ●●●과 매매계약을 체결하였으나, 감사일 현재까지 매각잔대금 4,590,000원을 납부하지 않음

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체되었으나 특별한 사유 없이 계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않은 277건에 대하여 그 계약의 해지 또는 해지보류 승인 조치를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)